

1003381-48.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Acidente de Trânsito

Magistrado: Fernando Colhado Mendes

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... interdição foi vítima de vandalismo e furto. Após Constatado o ocorrido a sinalização foi refeita", fato esse que demonstra que em certo período não havia sinalização no local.

No mais, a testemunha Rodrigo confirmou a dinâmica do acidente relatada pela autora, isto é, que ela se chocou com um obstáculo (barranco) que estava na pista e que não havia sinalização no local.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

3ª Vara Cível

RUA JOSE COLOMBO, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1003381-48.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003381-48.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito

Requerente:

Poliane Aparecida Armelim

Requerido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Colhado Mendes

Vistos.

Partes acima qualificadas. Trata-se de ação indenizatória contra o MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU em que a autora alega, em síntese, que trafegava com sua moto, quando se deparou com uma pedra na via pública, fato esse que ocasionou sua queda. Pleiteia a indenização pelos danos na moto (danos materiais), lucros cessantes e por danos morais.

O réu apresentou contestação na qual sustentou que houve culpa da vítima, já que a via estava em perfeito estado.

Houve réplica.

Foi realizada audiência de instrução.

As partes apresentaram memoriais.

É O RELATÓRIO.

PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.

A ação é procedente em parte.

Com efeito, do relatório do Município constante da contestação consta que no local do acidente o acesso estava interditado por tubos e com a rede de iluminação

concluída" (fls.53) e que havia tubos de concreto impedindo a passagem", fato esse que já corrobora o quanto sustentado pela autora.

A foto de fls.60 também corrobora o quanto sustentado pela autora.

Outrossim, como se verifica às fls.130, o réu afirmou que "o material de interdição foi vítima de vandalismo e furto. Após Constatado o ocorrido a sinalização foi refeita", fato esse que demonstra que em certo período não havia sinalização no local.

No mais, a testemunha Rodrigo confirmou a dinâmica do acidente relatada pela autora, isto é, que ela se chocou com um obstáculo (barranco) que estava na pista e que não havia sinalização no local.

A informante Viviane disse que houve mais acidentes com moto no local em razão das condições da via, tudo a corroborar o constante da inicial.

Assim, o réu responde pelo evento.

Uma vez caracterizada a responsabilidade do réu, passo a analisar o pedido indenizatório propriamente dito.

O pedido de indenização por danos materiais (danos no veículo) é procedente, pois o documento de fls.27 deve ser tido como prova de efetivo prejuízo da autora, pois revela danos em sua moto.

O pedido de indenização por danos morais também procede, pois o acidente automobilístico com queda e lesões, gera constrangimento que ultrapassa o mero transtorno cotidiano, justificando a indenização por danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que a quantia de R\$ 7.500,00 (aproximadamente três vezes o valor dos danos na moto) é proporcional ao agravo sem gerar enriquecimento ilícito.

O pedido de lucros cessantes, contudo, não pode ser acolhido, pois a testemunha e a informante não foram suficientes para demonstrar o que a autora razoavelmente deixou de ganhar.

Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação para: 1) condenar o réu a pagar a quantia de R\$ 2.545,00 a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde a data do acidente e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; 2) condenar o réu a pagar a autora a quantia de R\$ 7.500,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a presente data e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condene a ré nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Mogi Guacu, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA